



PUTUSAN
Nomor 274/Pid.B/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap **Winki Hardi alias Win bin Yuhardi;**
:
Tempat lahir Desa Tanjung Beringin (Empat Lawang;
:
Umur/tanggal lahir 30 tahun/9 Maret 1994;
:
Jenis kelamin Laki-laki;
:
Kebangsaan Indonesia;
:
Tempat tinggal Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Pasemah Air Keruh,
:
Agama Islam;
:
Pekerjaan Petani;
:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;



7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Anisah Maryani, S.H., dkk, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "Serelo Lahat" yang beralamat di Jl. Kol. Burlian Bandar Jaya Kapling Blok E, No. 36, Kel. Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kab. Lahat,

berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pen.Pid/2024/PN Lht tanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 274/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2024/PN Lht tanggal

24 Oktober 2024 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Winki Hardi Alias Win Bin Yuhardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **338 KUHPidana** dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Lht



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**, dikurangi masa pengungkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek bahan jenis warna hitam ada bercak darah,
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam yang sudah robek ada bercak darah,
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih ada bercak darah,
 - 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna coklat,
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau sangkur dengan panjang 24 cm tanpa gagang,
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam berwarna hitam dengan 28 cm,
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu hitam yang betulkan BOSCH warna merah
 - 1 (satu) helai celana panjang training warna abu-abu lis kuning hitam;

Dirampas untuk dimusnakan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-37/L.6.20/Eoh.2/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **WINKI HARDI ALIAS WIN BIN YUHARDI** pada hari Jum,at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empar Lawang Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di warung bakso saksi Elsi atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri lahat, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 02 Juni 2024 sekira Jam 09.00 Wib, ketika terdakwa sedang memarkirkan 1 (satu) unit mobil Pickup tanpa nomor polisi di Desa Talang Padang Kecamatan Paiker Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tepatnya Dekat Sungai Tempat Tumpukan Pasir milik korban JUANDA EMRODI dengan tujuan terdakwa beristirahat untuk makan, karena korban JUANDA EMRODI akan memasukkan pasir ketempat tersebut lalu korban JUANDA menyuruh anak saksi ADITTIYA NOZI PRATAMA BIN JUANDA EMRODI menemui terdakwa agar memindahkan mobil tersebut, dikarenakan terdakwa sedang makan terdakwa menyerahkan kunci mobilnya kepada anak saksi ADITTIYA NOZI PRATAMA yang merupakan anak dari korban JUANDA EMRODI untuk memindahkan mobil pickup tersebut.
- Bahwa setelah mobil tersebut dipindahkan oleh anak saksi ADITTIYA NOZI PRATAMA terdakwa masuk ke dalam mobil melihat senapan angin miliknya yang diletakkan di belakang jok sudah tidak ada, lalu terdakwa menanyakan kepada korban JUANDA EMRODI tentang keberadaan senapan angin milik terdakwa tersebut, karena korban JUANDA EMRODI merasa anak saksi ADITTIYA NOZI PRATAMA tidak mengambil senapan angin tersebut hingga terjadilah cecok mulut antara korban JUANDA EMRODI dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum"at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa berada di tempat kerjanya lokasi pembangunan proyek irigasi yang berbatasan antara Desa Bandar Agung dengan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, kemudian pada waktu jam istirahat makan terdakwa pergi ke warung nasi milik saksi ESTIANAH untuk membeli nasi ayam geprek dari depan warung nasi tersebut yang posisi berhadapan dengan warung bakso milik saksi ELSI PUSPITA melihat korban JUANDA EMRODI sedang berada di dalam warung bakso tersebut dari kejauhan terdakwa memantau korban JUANDA EMRODI dan ketika korban JUANDA EMRODI keluar dari warung bakso menuju meja, kemudian kembali masuk duduk sendirian sambil makan bakso terdakwa mendatanginya dan langsung menanyakan masalah senapan angin yang hilang dengan menuduh anak saksi ADITTIYA NOZI PRATAMA yang mengambil, karena korban JUANDA EMRODI merasa anak

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ADITTIYA NOZI PRATAMA tidak mengambil senapan angin tersebut atas tuduhan terdakwa korban JUANDA EMRODI marah langsung emosi dan berdiri berhadapan dengan terdakwa (posisi terdakwa berdiri dihadapan dengan korban JUANDA EMRODI dan pada saat bersamaan terdakwa melihat korban JUANDA EMRODI akan mengeluarkan senjata tajam dari pinggang bagian depan sebelah kiri tertutup dengan baju (belum sempat mengeluarkannya), lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur dari pinggang bagian sebelah kiri terdakwa (sehari-hari kebiasaan warga membawahi senjata tajam), selanjutnya terdakwa melakukan penusukan ke arah dada dan tubuh korban JUANDA EMRODI sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama penusukan mengarah ke dada bagian depan sebelah kiri hingga mengalami luka, kemudian terdakwa melakukan penusukan yang kedua namun berhasil ditangkis hingga mengenai dagu dan terdakwa melakukan penusukan yang ketiga ke arah dada dan tubuh kembali berhasil ditangkis oleh korban JUANDA EMRODI hingga mengenai telapak tangan bagian kiri, karena korban JUANDA EMRODI melakukan perlawanan terdakwa semakin marah, sehingga melakukan penusukan yang ke empat ke arah tubuh korban JUANDA EMRODI hingga mengenai pinggang bagian depan sebelah kiri, melihat di pinggang bagian depan sebelah kiri korban JUANDA EMRODI mengeluarkan darah terdakwa langsung pergi meninggalkan korban JUANDA EMRODI ditempat tersebut sementara korban JUANDA EMRODI keluar sambil memegang perutnya dan tepatnya di depan (teras) warung bakso tersebut korban JUANDA EMRODI terjatuh di lantai dalam posisi telungkup bersimbah darah dan tidak lama kemudian dari seberang jalan tepatnya depan warung bakso tersebut datang saksi RILAN merupakan kakak kandung korban JUANDA EMRODI dan langsung membawa korban JUANDA EMRODI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up milik orang yang tidak kenal sedang melintas di jalan tersebut ke Puskesmas UPTD Puskesmas Nanjungan Kecamatan Pasemah Air Keruh Kab Empat Lawang, **dimana akibat perbuatan terdakwa korban JUANDA EMRODI meninggal dunia** hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Revertum Dari Puskesmas UPTD Puskesmas Nanjungan Kecamatan Pasemah Air Keruh Kab Empat Lawang No : 445/74/VI/SV/PKM.N/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditanda tangan oleh Dr Widya mengalami luka

1. Dagu panjang 4,5 cm lebar 1 cm, dan kedalamn 1 cm, di
2. Dada bagian kiri panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm dan kedalamn 15 cm



3. Telapak tangan kiri tembus panjang 5,5 cm dan lebar 0,5 cm
4. Siku tangan kiri panjang 3 cm, lebar 0,5 cm
5. Pinggang atas panjang 3 cm dan 0,5 cm

Kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur 35 tahun **dalam keadaan sudah meninggal.**

Dan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Talang Padang Nomor : 140/0105/SKM/TP.PAK/2024 Tanggal 05 Juli 2024 yang menerangkan bahwa nama Juanda Emrodi, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Umo Jati, Tanggal Lahir 27 Maret 1989, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Desa Talang Padang Kecamatan pasemah Air Keruh kabupaten Empat Lawang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **WINKI HARDI ALIAS WIN BIN YUHARDI** seperti pada tempat dan waktu yang telah diuraikan sebagaimana dalam dakwaan pertama tersebut diatas, **Dengan Segaja Merampas Nyawa Orang Lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 02 Juni 2024 sekira Jam 09.00 Wib, ketika terdakwa sedang memarkirkan 1 (satu) unit mobil Pickup tanpa nomor polisi di Desa Talang Padang Kecamatan Paiker Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tepatnya Dekat Sungai Tempat Tumpukan Pasir milik korban JUANDA EMRODI dengan tujuan terdakwa beristirahat untuk makan, karena korban JUANDA EMRODI akan memasukkan pasir ketempat tersebut lalu korban JUANDA menyuruh anak saksi ADITTIYA NOZI PRATAMA BIN JUANDA EMRODI menemui terdakwa agar memindahkan mobil tersebut, dikarenakan terdakwa sedang makan terdakwa menyerahkan kunci mobilnya kepada anak saksi ADITTIYA NOZI PRATAMA yang merupakan anak dari korban JUANDA EMRODI untuk memindahkan mobil pickup tersebut.
- Bahwa setelah mobil tersebut dipindahkan oleh anak saksi ADITTIYA NOZI PRATAMA terdakwa masuk ke dalam mobil melihat senapan angin miliknya yang diletakkan di belakang jok sudah tidak ada, lalu terdakwa menanyakan kepada korban JUANDA EMRODI tentang keberadaan senapan angin milik terdakwa tersebut, karena korban JUANDA EMRODI merasa anak saksi ADITTIYA NOZI PRATAMA tidak mengambil senapan angin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga terjadilah cekcok mulut antara korban JUANDA EMRODI dengan terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum"at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa berada di tempat kerjanya lokasi pembangunana proyek irigasi yang berbatasan antara Desa Bandar Agung dengan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawangjam Provinsi Sumatera Selatan, kemudian pada waktu jam istirahat makan terdakwa pergi ke warung nasi milik saksi ESTIANAH untuk membeli nasi ayam geprek dari depan warung nasi tersebut yang posisi berhadapan dengan warung bakso milik saksi ELSI PUSPITA melihat korban JUANDA EMRODI sedang berada di dalam warung bakso tersebut dari kejauhan terdakwa memantau korban JUANDA EMRODI dan ketika korban JUANDA EMRODI keluar dari warung bakso menuju meja, kemudian kembali masuk duduk sendirian sambil makan bakso terdakwa mendatanginya dan langsung menanyakan masalah senapan angin yang hilang dengan menuduh anak saksi ADITTIYA NOZI PRATAMA yang mengambil, karena korban JUANDA EMRODI merasa keponakan tidak meengambil senapan angin tersebut atas tuduhan terdakwa korban JUANDA EMRODI marah langsung emosi dan berdiri berhadapan dengan terdakwa (posisi terdakwa berdiri dihadapan dengan korban JUANDA EMRODI dan pada saat bersamaan terdakwa melihat korban JUANDA EMRODI akan mengeluarkan senjata tajam dari pinggang bagian depan sebelah kiri tertutup dengan baju (belum sempat mengeluarkannya), lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur dari pinggang bagian sebelah kiri terdakwa (sehari-hari kebiasaan warga membawah senjata tajam), selanjutnya terdakwa melakukan penusukan kearah dada dan tubuh korban JUANDA EMRODI sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama penusukan mengarah kedada bagian depan sebelah kiri hingga mengalami luka, kemudian terdakwa melakukan penusukan yang kedua namun berhasil ditangkis hingga mengenai dagu dan terdakwa melakukan penusukan yang ketiga kearah dada dan tubuh kembali berhasil ditangkis oleh korban JUANDA EMRODI hingga mengenai telapak tangan bagian kiri, karena korban JUANDA EMRODI melakukan perlawanan terdakwa semakin marah, sehingga melakukan penusukan yang ke empat kali kearah tubuh korban JUANDA EMRODI hingga mengenai pinggang bagian depan sebelah kiri, melihat di pinggang bagian depan sebelah kiri korban JUANDA EMRODI mengeluarkan darah terdakwa langsung pergi meninggalkan korban JUANDA EMRODI ditempat tersebut sementara korban

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUANDA EMRODI keluar sambil memegang perutnya dan tepatnya didepan (teras) warung bakso tersebut korban JUANDA EMRODI terjatuh di lantai dalam posisi telungkup bersimbah darah dan tidak lama kemudian dari seberang jalan tepatnya depan warung bakso tersebut datang saksi RILAN merupakan kakak kandung korban JUANDA EMRODI dan langsung membawa korban JUANDA EMRODI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up milik orang yang tidak kenal sedang melintas di jalan tersebut ke Puskesmas UPTD Puskesmas Nanjungan Kecamatan Pasemah Air Keruh Kab Empat Lawang, dimana akibat perbuatan terdakwa korban JUANDA EMRODI meninggal dunia hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Revertum Dari Puskesmas UPTD Puskesmas Nanjungan Kecamatan Pasemah Air Keruh Kab Empat Lawang No : 445/74/VI/SV/PKM.N/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditanda tangan oleh Dr Widya mengalami luka

1. Daggu panjang 4,5 cm lebar 1 cm, dan kedalamn 1 cm, di
2. Dada bagian kiri panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman 15 cm
3. Telapak tangan kiri tembus panjang 5,5 cm dan lebar 0,5 cm
4. Siku tangan kiri panjang 3 cm, lebar 0,5 cm
5. Pinggang atas panjang 3 cm dan 0,5 cm

Kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur 35 tahun dalam keadaan sudah meninggal.

Dan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Talang Padang Nomor : 140/0105/SKM/TP.PAK/2024 Tanggal 05 Juli 2024 yang menerangkan bahwa nama Juanda Emrodi, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Umo Jati, Tanggal Lahir 27 Maret 1989, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Desa Talang Padang Kecamatan pasemah Air Keruh kabupaten Empat Lawang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **WINKI HARDI ALIAS WIN BIN YUHARDI** seperti pada tempat dan waktu yang telah diuraikan sebagaimana dalam dakwaan pertama tersebut diatas, **Penganiayaan Mengakibatkan Maut**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 02 Juni 2024 sekira Jam 09.00 Wib, ketika terdakwa sedang memarkirkan 1 (satu) unit mobil Pickup tanpa nomor polisi di Desa Talang Padang Kecamatan Paiker Kabupaten Empat Lawang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan tepatnya Dekat Sungai Tempat Tumpukan Pasir milik korban JUANDA EMRODI dengan tujuan terdakwa beristirahat untuk makan, karena korban JUANDA EMRODI akan memasukkan pasir ketempat tersebut lalu korban JUANDA menyuruh anak saksi ADITTIYA NOZI PRATAMA BIN JUANDA EMRODI menemui terdakwa agar memindahkan mobil tersebut, dikarenakan terdakwa sedang makan terdakwa menyerahkan kunci mobilnya kepada anak saksi ADITTIYA NOZI PRATAMA yang merupakan anak dari korban JUANDA EMRODI untuk memindahkan mobil pickup tersebut.

- Bahwa setelah mobil tersebut dipindahkan oleh anak saksi ADITTIYA NOZI PRATAMA terdakwa masuk ke dalam mobil melihat senapan angin miliknya yang diletakkan di belakang jok sudah tidak ada, lalu terdakwa menanyakan kepada korban JUANDA EMRODI tentang keberadaan senapan angin milik terdakwa tersebut, karena korban JUANDA EMRODI merasa anak saksi ADITTIYA NOZI PRATAMA tidak mengambil senapan angin tersebut hingga terjadilah cekcok mulut antara korban JUANDA EMRODI dengan terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum"at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa berada di tempat kerjanya lokasi pembangunana proyek irigasi yang berbatasan antara Desa Bandar Agung dengan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawangjam Provinsi Sumatera Selatan, kemudian pada waktu jam istirahat makan terdakwa pergi ke warung nasi milik saksi ESTIANAH untuk membeli nasi ayam geprek dari depan warung nasi tersebut yang posisi berhadapan dengan warung bakso milik saksi ELSI PUSPITA melihat korban JUANDA EMRODI sedang berada di dalam warung bakso tersebut dari kejauhan terdakwa memantau korban JUANDA EMRODI dan ketika korban JUANDA EMRODI keluar dari warung bakso menuju meja, kemudian kembali masuk duduk sendirian sambil makan bakso terdakwa mendatanginya dan langsung menanyakan masalah senapan angin yang hilang dengan menuduh anak saksi ADITTIYA NOZI PRATAMA yang mengambil, karena korban JUANDA EMRODI merasa keponakan tidak meengambil senapan angin tersebut atas tuduhan terdakwa korban JUANDA EMRODI marah langsung emosi dan berdiri berhadapan dengan terdakwa (posisi terdakwa berdiri dihadapan dengan korban JUANDA EMRODI dan pada saat bersamaan terdakwa melihat korban JUANDA EMRODI akan mengeluarkan senjata tajam dari pinggang bagian depan sebelah kiri tertutup dengan baju (belum sempat mengeluarkannya), lalu

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur dari pinggang bagian sebelah kiri terdakwa (sehari-hari kebiasaan warga membawahi senjata tajam), selanjutnya terdakwa melakukan penusukan kearah dada dan tubuh korban JUANDA EMRODI sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama penusukan mengarah ke dada bagian depan sebelah kiri hingga mengalami luka, kemudian terdakwa melakukan penusukan yang kedua namun berhasil ditangkis hingga mengenai dagu dan terdakwa melakukan penusukan yang ketiga kearah dada dan tubuh kembali berhasil ditangkis oleh korban JUANDA EMRODI hingga mengenai telapak tangan bagian kiri, karena korban JUANDA EMRODI melakukan perlawanan terdakwa semakin marah, sehingga melakukan penusukan yang ke empat kali kearah tubuh korban JUANDA EMRODI hingga mengenai pinggang bagian depan sebelah kiri, melihat di pinggang bagian depan sebelah kiri korban JUANDA EMRODI mengeluarkan darah terdakwa langsung pergi meninggalkan korban JUANDA EMRODI ditempat tersebut sementara korban JUANDA EMRODI keluar sambil memegang perutnya dan tepatnya didepan (teras) warung bakso tersebut korban JUANDA EMRODI terjatuh di lantai dalam posisi telungkup bersimbah darah dan tidak lama kemudian dari seberang jalan tepatnya depan warung bakso tersebut datang saksi RILAN merupakan kakak kandung korban JUANDA EMRODI dan langsung membawa korban JUANDA EMRODI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up milik orang yang tidak kenal sedang melintas di jalan tersebut ke Puskesmas UPTD Puskesmas Nanjungan Kecamatan Pasemah Air Keruh Kab Empat Lawang, dimana akibat perbuatan terdakwa korban JUANDA EMRODI meninggal dunia hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Revertum Dari Puskesmas UPTD Puskesmas Nanjungan Kecamatan Pasemah Air Keruh Kab Empat Lawang No : 445/74/VI/SV/PKM.N/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditanda tangan oleh Dr Widya mengalami luka

1. Dagunya panjang 4,5 cm lebar 1 cm, dan kedalamannya 1 cm, di
2. Dada bagian kiri panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm dan kedalamannya 15 cm
3. Telapak tangan kiri tembus panjang 5,5 cm dan lebar 0,5 cm
4. Siku tangan kiri panjang 3 cm, lebar 0,5 cm
5. Pinggang atas panjang 3 cm dan 0,5 cm

Kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur 35 tahun dalam keadaan sudah meninggal.



Dan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Talang Padang Nomor : 140/0105/SKM/TP.PAK/2024 Tanggal 05 Juli 2024 yang menerangkan bahwa nama Juanda Emrodi, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Umo Jati, Tanggal Lahir 27 Maret 1989, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Desa Talang Padang Kecamatan pasemah Air Keruh kabupaten Empat Lawang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Destriani binti Kamul (Alm), di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian yang membuat suami Saksi yaitu korban Alm. Juanda Emrodi bin Soleh akhirnya kehilangan nyawa dan meninggal dunia, yaitu pada hari Jumat tanggal 7 juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di warung bakso milik Elsi yang berada di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya peristiwa yang menyebabkan kematian Korban tersebut, namun Saksi saat sedang berada di rumahnya ia didatangi oleh tetangga satu desanya yaitu Sdri. Diah Siti yang mengatakan ia melihat Suami Saksi yaitu Alm. Juanda Emrodi dalam keadaan telah terluka di warung bakso Ibu Elsi yang ada di Desa Tanjung Beringin dan yang diduga melukainya adalah seorang yang berambut gondrong. Mendengar itu Saksi bergegas ke luar rumah untuk mencari bantuan, setelah beberapa warga pergi ke lokasi kejadian, Saksi kembali ke rumahnya untuk menunggu kabar;
- Bahwa Saksi kemudian mendapat kabar bahwa suaminya sudah dibawa ke Puskesmas Nanjungan, Kecamatan Paiker, Kabupaten Empat Lawang sehingga Saksi pun langsung menuju ke sana. Setibanya di Puskesmas Saksi melihat suaminya dalam keadaan luka-luka dan berdarah, kemudia pihak Puskesmas menjelaskan suami Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan dengan menggunakan alat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apa penyebab hingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan di antara Terdakwa dengan Korban. Saksi sendiri terakhir kali bertemu Korban adalah sebelum kejadian, Alm. Juanda Emrodi pamit pergi ke bengkel. Beberapa hari sebelum kejadian itu Terdakwa sempat menuduh Anak Saksi telah mengambil senapan angin miliknya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa pakaian milik Korban;
- Bahwa pihak Terdakwa ada menyerahkan sejumlah uang duka yang diserahkan melalui Kepala Desa ke keluarga korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Rilau bin Soleh (alm), di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi dirinya diperiksa sehubungan dengan kejadian yang membuat korban yaitu Alm. Juanda Emrodi bin Soleh akhirnya kehilangan nyawa dan meninggal dunia, yaitu pada hari Jumat tanggal 7 juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di warung bakso milik Elsi yang berada di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Saksi pada hari itu sedang berjalan dari sawah hendak membeli racun rumput, lalu saat melintasi warung bakso milik Elsi, tiba-tiba Saksi melihat ada keributan antara 2 (dua) orang laki-laki. Pada saat itu Saksi melihat keduanya sedang cekcok, kemudian salah satunya menusukkan senjata tajam ke arah anggota tubuh korban, kemudian pelaku tersebut langsung berlari keluar dari warung bakso tersebut. Saat itu lah Saksi mengenal pelakunya ternyata Terdakwa Winki Hardi, kemudian Saksi masuk ke dalam warung bakso tersebut untuk mendekati korban, yang ternyata adalah Alm. Juanda Emrodi;
- Bahwa Saksi melihat kejadian Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Alm. Juanda Emrodi (Alm) itu dari jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter, yang mana posisi Saksi pada saat itu berada di seberang jalan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menusuk korban dengan sebilah senjata tajam jenis pisau sangkur, namun tidak melihat jelas berapa kali Terdakwa menusuk korban pada saat itu, namun Saksi melihat setidaknya ada 2 (dua) kali tusukan yaitu ke arah perut sebelah kiri dan dada sebelah kiri;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban yaitu bermula dari permasalahan senapan angin milik Terdakwa yang hilang dan ia menuduh Anak Korban lah yang mencurinya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korban Alm. Juanda Emrodi (Alm) sebelumnya, dan mengetahui nama korban setelah diperiksa Polisi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa pakaian yang dikenakan Korban saat jasadnya diketemukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Estianah binti Sartono, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi dirinya diperiksa sehubungan dengan kejadian yang membuat korban yaitu Alm. Juanda Emrodi bin Soleh akhirnya kehilangan nyawa dan meninggal dunia, yaitu pada hari Jumat tanggal 7 juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di warung bakso milik Ibu Elsi yang berada di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, dan Saksi mengetahui karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di warung nasi tempat Saksi bekerja, yang terletak tepat di sebelah warung bakso tersebut, saat itu Saksi melihat ada keramaian di depan warung bakso tersebut, Saksi pun bertanya kepada warga yang berada di sana, yang mengatakan ada orang yang terkena tusukan. Mengetahui hal tersebut Saksi tetap bekerja melayani pelanggan warungnya, dan Saksi tidak berani mendekati atau melihat ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat datang ke warung nasi tempat Saksi bekerja, dan saat itu memesan 2 (dua) bungkus nasi. Sebelum menyiapkan pesannya Saksi mencuci tangan ke belakang dan makan siang terlebih dahulu. Setelah itu Saksi hendak menyiapkan nasi bungkus yang dipesan Terdakwa, namun saat itu di depan warung sudah ramai warga. Saat itu lah Saksi bertanya kepada warga dan diberitahu tentang penusukan itu. Setelah itu Saksi masih tetap berada di warung nasinya tersebut, sedangkan Terdakwa sudah tidak ada di sana lagi, sehingga nasi bungkus yang dipesan oleh Terdakwa, tidak jadi disiapkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa pakaian yang dikenakan Korban saat jasadnya diketemukan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Lht



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Elsi Puspita binti Cik Olah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi dirinya diperiksa sehubungan dengan kejadian yang membuat korban yaitu Alm. Juanda Emrodi bin Soleh akhirnya kehilangan nyawa dan meninggal dunia, yaitu pada hari Jumat tanggal 7 juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di warung bakso milik Saksi sendiri, yang berada di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa korban Alm. Sebelumnya sempat membeli bakso dan makan di warung bakso milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, dan pada saat kejadian itu Saksi sedang berada di dapur, kemudian Saksi mendengar suara piring pecah sehingga Saksi pergi ke depan, namun Saksi melihat korban Alm. Juanda sudah dalam keadaan terkapar bersimbah darah, sehingga Saksi menelepon suami Saksi yaitu Sdr. Asmiri dan meminta suaminya itu untuk pulang ke rumah karena ada perkelahian di warung itu;
- Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut pada tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB banyak warga Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sekitar rumah Saksi yang saling bercerita dan Saksi mendengar ada yang berkata pelakunya adalah "Win" dari situ lah Saksi menduga bahwa Terdakwa lah pelakunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan apa Terdakwa menusuk korban, dan tidak pula mengetahui apakah korban juga ada membawa senjata tajam, akan tetapi pada sekira pukul 12.30 WIB keluarga korban datang ke rumah Saksi untuk melihat jenazah korban, yang pada saat itu dalam posisi tertelungkup. Setelah itu keluarga korban membalikkan jenazah korban, kemudian terlihat lah ada 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik di pinggang jenazah korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan hal itu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa pakaian yang dikenakan Korban saat jasadnya diketemukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Asmiri Sarkoni bin Bani, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dirinya diperiksa sehubungan dengan kejadian yang membuat korban yaitu Alm. Juanda Emrodi bin Soleh akhirnya kehilangan nyawa dan meninggal dunia, yaitu pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB saat Saksi sedang berada di kebun coklat milik Saksi yang berada di daerah perkebunan Air Dingin, Saksi ditelepon oleh istrinya yaitu Saksi Elsi yang mengatakan ada perkelahian di warung Bakso milik mereka dan meminta Saksi untuk segera pulang sehingga Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;
 - Bahwa sesampainya Saksi di rumahnya, situasi rumah Saksi sekaligus warung bakso itu sudah berantakan dan ada pecahan mangkok dan gelas, serta masyarakat juga sudah banyak berkumpul di rumah Saksi, dan Saksi melihat jenazah korban sudah tertelungkup di warung bakso Saksi itu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, dan Saksi hanya melihat ketika korban sudah meninggal dunia, dan melihat ketika jenazah korban dibalikkan terdapat sebilah senjata tajam jenis badik di pinggang mayat korban. Sepengetahuan Saksi, Alm. Korban memang sering membawa senjata tajam sehari-hari;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada surat perdamaian antara Pihak Terdakwa dengan Pihak Korban, namun Saksi tidak tahu lebih jelas;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa pakaian yang dikenakan Korban saat jasadnya diketemukan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **bukti surat** berupa:

Visum Et Repertum yang dikeluarkan Puskesmas Nanjungan, Kec. Pasemah Air Keruh, Kab. Empat Lawang Nomor 445/74/VI/SV/PKM.N/2024 tertanggal 10 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Sari selaku dokter pemeriksa, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 7 Juni 2024 terhadap korban Alm. Juanda Emrodi, ditemukan luka-luka pada bagian tubuh sebagai berikut:

- o Dagu, panjang 4,5 cm, lebar 1 cm, dan kedalaman 1 cm;
- o Dada bagian kiri, panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm, dan kedalaman 15 cm;
- o Telapak tangan kiri tembus, panjang 5,5 cm dan lebar 0,5 cm;
- o Siku tangan kiri, panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm;
- o Pinggang atas, panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Lht



Dengan kesimpulan, seluruh luka disebabkan oleh senjata tajam dan korban diperiksa dalam keadaan sudah meninggal;

Surat Keterangan Kematian Nomor 140/0105/SKM/TP.PAK/2024 tertanggal 5 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Talang Padang. Pada pokoknya menerangkan Alm. Juanda Emrodi telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 karena pembunuhan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, dirinya dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Alm. Juanda Emrodi bin Soleh sehingga korban meninggal dunia, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 7 juni 2024 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di warung bakso milik Saksi Elsi yang berada di Desa Tanjung Beringin, Kec. Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa seorang diri pergi ke warung nasi milik Saksi Estianah yang letaknya bersebelahan dengan warung bakso tersebut untuk membeli nasi bungkus di warung nasi tersebut, namun di sana Terdakwa sudah melihat sudah ada Korban, dan Terdakwa pergi ke warung bakso itu untuk menemuinya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula beberapa hari sebelum kejadian, kunci truk Terdakwa pernah dipinjam oleh anaknya korban yang bernama Sdr. Adittiya saat itu dipinjam olehnya untuk menggeser truk milik Terdakwa karena katanya posisi parkir truk Terdakwa menghalangi jalan truk milik korban. Saat Terdakwa hendak mencari senapan angin milik Terdakwa yang sebelumnya ada di dalam truk, ternyata sudah hilang, sehingga Terdakwa membicarakannya baik-baik dengan korban, tapi korban dan anaknya marah dan membantah anaknya telah mencuri senapan angin Terdakwa;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan korban di warung bakso tersebut. Saat itu Terdakwa kebetulan sedang membeli nasi bungkus di warung nasi milik Saksi Estianah, Terdakwa saat itu kebetulan melihat korban ada di warung bakso sebelah warung nasi, saat Terdakwa temui dan hendak membicarakan lagi tentang hilangnya senapan angin milik Terdakwa itu, korban tidak terima dan langsung emosi;
- Bahwa karena korban marah dan hendak menyerang Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengeluarkan pisau jenis sangkur yang biasa Terdakwa bawa dan Terdakwa menusuk korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Alm. Juanda sebanyak 4 (empat) kali di bagian dada, dan 1 (satu) kali di bagian pinggang;
- Bahwa setelah melakukan penusukan itu, Terdakwa pergi meninggalkan warung bakso tersebut dan kemudian Terdakwa pergi ke Kepahiyang. Akhirnya 3 (tiga) hari setelah kejadian itu Terdakwa mendengar kabar kalau korban meninggal dunia, sehingga Terdakwa pun menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa melalui pihak keluarganya sudah meminta maaf kepada pihak Korban dan memberikan uang duka sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana pendek bahan jeans warna hitam ada bercak darah;
2. 1 (satu) helai kaos warna hitam yang sudah robek ada bercak darah;
3. 1 (satu) helai kaos dalam warna putih ada bercak darah.
4. 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna coklat.
5. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau sangkur dengan panjang 24 cm tanpa gagang;
6. 1 (satu) buah sarung senjata tajam berwarna hitam dengan panjang 28 cm;
7. 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu hitam yang bertuliskan "**BOSCH**" warna merah; dan
8. 1 (satu) helai celana panjang training warna abu-abu lis kuning hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penusukan terhadap Alm. Juanda Emrodi bin Soleh, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 7 juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di warung bakso milik Saksi Elsi berada di Desa Tanjung Beringin, Kec. Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa penusukan yang Terdakwa lakukan terhadap Alm. Juanda Emrodi tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara menusukkan Senjata tajam jenis pisau sangkur sepanjang 24 cm (dua puluh empat senti meter) tanpa gagang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Lht



yang sehari-hari memang biasa dibawa oleh Terdakwa. Tusukan tersebut mengenai beberapa bagian tubuh Alm. Juanda Emrodi, di antaranya dada bagian kiri dan pinggang;

- Bahwa peristiwa tersebut diawali cekcok di antara Terdakwa dan Alm. Juanda Emrodi yang dipicu hubungan komunikasi di antara keduanya yang tidak rukun sejak hilangnya senapan angin milik Terdakwa beberapa hari sebelum kejadian, yang diduga Terdakwa telah dicuri oleh anak dari Alm. Juanda Emrodi pada saat mobil truk milik Terdakwa dipindahkan posisi parkirnya oleh anak dari Alm. Juanda Emrodi tersebut. Sesaat setelah hilang senapan angin miliknya itu, Terdakwa sudah membicarakannya dengan Alm. Juanda Emrodi yang membantah anaknya mencuri senapan angin milik Terdakwa, dan sejak itu hubungan keduanya memburuk;
- Bahwa beberapa hari kemudian, atau menurut terdakwa seminggu setelah hilangnya senapan angin miliknya, yaitu pada hari Jumat tanggal 7 juni 2024 Terdakwa yang kebetulan sedang membeli nasi bungkus di warung nasi tempat Saksi Estianah bekerja, kebetulan melihat korban sedang berada di warung bakso yang letaknya bersebelahan dengan warung nasi tersebut. Terdakwa lalu mendatangi Alm. Juanda Emrodi, dan kembali membahas mengenai hilangnya senapan angin miliknya tersebut. Merasa tidak terima anaknya dituduh mencuri, Alm. Juanda Emrodi menjadi emosi dan marah, sehingga cekcok kembali terjadi;
- Bahwa pada saat cekcok itu, Terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut di atas lalu menusukkan ke tubuh Alm. Juanda Emrodi setidaknya sebanyak 4 (empat) kali di bagian dada, dan kemudian 1 (satu) kali di bagian pinggang Alm. Juanda Emrodi;
- Bahwa Saksi Rilan bersama warga lain kemudian membawa Alm. Juanda Emrodi tersebut ke Puskesmas Nanjungan Kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang, setelah diperiksa Alm. Juanda Emrodi diketahui sudah meninggal dunia dalam keadaan luka di beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa penusukan tersebut dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang melihat jasad Alm. Juanda Emrodi, dan bukti surat berupa *visum* terhadap jasad Alm. Juanda Emrodi, serta barang bukti berupa pakaian milik Alm. Juanda Emrodi, diketahui penusukan tersebut telah mengenai tubuh Alm. Juanda Emrodi dan menimbulkan luka-luka yaitu pada bagian Daguk, Dada bagian kiri, Telapak tangan kiri, Siku tangan kiri, dan Pinggang bagian atas;



- Bahwa setelah melakukan penusukan, Terdakwa langsung meninggalkan warung bakso lokasi kejadian tersebut, hingga akhirnya Terdakwa pergi ke Kepahiang, Bengkulu. Sekira 3 (tiga) hari setelah kejadian akhirnya Terdakwa mendengar kabar bahwa Alm. Juanda Emrodi meninggal dunia sehingga Terdakwa pun menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian. Setelah ditahan, melalui kerabatnya Terdakwa meminta maaf dan menyerahkan sejumlah uang duka kepada pihak keluarga korban Alm. Juanda Emrodi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

Kedua : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Atau

Ketiga : Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **alternatif Kedua** Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum, orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* unsur "barang siapa (*Hij Die*)" adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara *a quo*, yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah disesuaikan dengan uraian identitas dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa **Winki Hardi alias Win bin Yuhardi** yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menunjuk pada identitas Terdakwa, keterangan mana bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang di persidangan menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga jelaslah tidak ada lagi ruang terjadinya kesalahan pada orangnya (*error in persona*). Di mana Terdakwa telah pula mampu mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad.1.** "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum; **Ad.2.** Unsur "**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**";

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur "*dengan sengaja*" dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep 'kesengajaan' (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah 'menghendaki' (*willen*) dan 'mengetahui' (*wetens*), artinya pelaku menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu, sehingga "*dengan sengaja*" di sini merupakan suatu kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu. Untuk menentukan kesengajaan (*dolus/opzet*) juga dikenal teori membayangkan (*vorrstellingtheorie*) yang dikenalkan oleh Frank R. dalam tulisannya berjudul "*Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre*" (1907), yang pada intinya mengajarkan bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai kesengajaan itu, tidak dapat dikehendaki pasti (*harus*) terwujud oleh si Pembuat, sehingga kesengajaan si Pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya itu saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub-unsur "*merampas nyawa orang lain*" adalah perbuatan baik aktif maupun pasif si pelaku yang sedemikian rupa menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan dalam hal ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Terampas/hilangnya nyawa seseorang merupakan delik materiil, yaitu delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul, tanpa mensyaratkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Perbuatan merampas nyawa itu dapat berwujud aktif dengan cara melakukan serangan fisik, bahkan dapat berwujud pasif berupa diam saja padahal si pelaku wajib bertindak, contohnya tidak memberi makan seorang bayi hingga kelaparan. Artinya, timbulnya tindak pidana materiil menjadi sempurna tidak semata-mata selalu digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan pelaku itu telah menimbulkan akibat yang terlarang, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Memandang ini, Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Moeljatno yang dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana" mengatakan bahwa terhadap teori membayangkan diikuti jalan pikiran bahwa dalam kehendak, dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), di mana seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 7 juni 2024 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di warung bakso milik Saksi Elsi di Desa Tanjung Beringin, Kec. Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, telah terjadi penusukan terhadap Alm. Juanda Emrodi bin Soleh yang dilakukan oleh Terdakwa. Peristiwa tersebut diawali cekcok di antara Terdakwa dan Alm. Juanda Emrodi yang dipicu hubungan komunikasi di antara keduanya yang tidak rukun sejak hilangnya senapan angin milik Terdakwa beberapa hari sebelum kejadian, karena menurut dugaan Terdakwa telah dicuri oleh anak dari Alm. Juanda Emrodi pada saat mobil truk milik Terdakwa digeser/dipindahkan posisi parkirnya oleh anak dari Alm. Juanda Emrodi tersebut. Walau sesaat setelah hilang senapan angin miliknya itu Terdakwa sudah membicarakannya dengan Alm. Juanda Emrodi yang membantah anaknya mencuri senapan angin milik Terdakwa, namun sejak itu hubungan keduanya mulai memburuk;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian, atau menurut terdakwa seminggu setelah hilangnya senapan angin miliknya, tepatnya pada hari Jumat tanggal 7 juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa yang kebetulan sedang membeli nasi bungkus di warung nasi tempat Saksi Estianah bekerja, yang berada di Desa Tanjung Beringin, Kec. Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa kebetulan melihat Alm. Juanda Emrodi sedang berada di warung bakso yang letaknya bersebelahan dengan warung nasi tersebut. Terdakwa lalu mendatangi Alm. Juanda Emrodi, dan kembali membahas mengenai hilangnya senapan angin miliknya tersebut. Merasa tidak terima

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya masih dituduh mencuri, Alm. Juanda Emrodi menjadi emosi dan marah kepada Terdakwa, sehingga cekcok kembali terjadi di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada saat cekcok mulut itu terjadi di antara Terdakwa dan Alm. Juanda Emrodi, pada akhirnya tiba pada keadaan di mana Terdakwa mencabut sebilah Senjata tajam jenis pisau sangkur sepanjang 24 cm (dua puluh empat senti meter) tanpa gagang yang sehari-hari memang biasa dibawa oleh Terdakwa dan kini menjadi salah satu barang bukti dalam perkara ini. Senjata tajam itu lalu ditusukkan Terdakwa ke tubuh Alm. Juanda Emrodi sebanyak beberapa kali, hingga mengenai setidaknya sebanyak 4 (empat) kali di bagian dada, dan kemudian 1 (satu) kali di bagian pinggang Alm. Juanda Emrodi;

Menimbang, bahwa akhirnya luka-luka tusukan tersebut membuat tubuh Alm. Juanda Emrodi menjadi lemah dan akhirnya tertelungkup di dalam warung bakso tersebut. Sementara Terdakwa langsung meninggalkan warung bakso lokasi kejadian tersebut, hingga akhirnya pergi ke Kepahiang, hingga 3 (tiga) hari kemudian akhirnya Terdakwa mendengar kabar bahwa Alm. Juanda Emrodi meninggal dunia sehingga Terdakwa pun menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Rilan bersama warga yang berada di dekat lokasi kejadian kemudian membawa Alm. Juanda Emrodi tersebut ke Puskesmas Nanjungan Kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang. Penusukan tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi Rilan yang melihat jasad Alm. Juanda Emrodi maupun Saksi lainnya, dan bukti surat berupa *visum* terhadap jasad Alm. Juanda Emrodi, serta barang bukti berupa pakaian milik Alm. Juanda Emrodi, diketahui penusukan tersebut telah mengenai tubuh Alm. Juanda Emrodi dan menimbulkan luka-luka yaitu pada bagian Daggu, Dada bagian kiri, Telapak tangan kiri, Siku tangan kiri, dan Pinggang bagian atas, sebagaimana selengkapnya dalam bukti surat yang terlampir di berkas ini. Terdakwa tentu paham, bahwa bagian tubuh tersebut, terutama bagian dada kiri manusia, adalah bagian vital yang dapat berakibat pendarahan fatal apabila mengalami luka senjata tajam, maka serangan yang Terdakwa lakukan ke tubuh korban dipandang memang dikehendaki Terdakwa, oleh karena itu sub unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meski sempat dibawa ke ke Puskesmas Nanjungan Kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang, setelah diperiksa oleh dokter pemeriksa pada puskesmas tersebut, Alm. Juanda Emrodi diketahui terluka di beberapa bagian tubuhnya dan sudah meninggal dunia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Kematian yang terlampir pula dalam berkas perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad.2.** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Alternatif Kedua**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa telah ternyata mampu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan yang telah diuraikan di atas, yang seluruhnya telah disita dan diketahui merupakan alat yang digunakan Terdakwa menusuk Korban serta merupakan pakaian milik Korban dan Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sedangkan secara ekonomis tidak memiliki dampak berarti baik bagi Terdakwa maupun bagi ahli waris korban padahal memperhatikan dampak yang diberikan bagi yang melihatnya dapat mengingatkan pada peristiwa tersebut. Demikian pula terhadap sebilah senjata tajam jenis pisau sangkur sepanjang 24 cm (dua puluh empat senti meter) tanpa gagang tersebut, oleh karena sifatnya yang berbahaya maka untuk menghindari disalahgunakan untuk tindak pidana lainnya, maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut berdasarkan Pasal 46 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa yang sehari-hari terbiasa membawa senjata tajam pada dasarnya merupakan kejahatan tersendiri, dan akibat itu pula lah peristiwa ini terjadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, dan melalui kerabatnya telah memberikan sejumlah uang duka kepada pihak korban, hal mana dinilai sebagai bentuk adanya penyesalan dalam diri Terdakwa atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya sebagaimana dalam pembelaan yang diajukan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yaitu untuk diberi keringanan hukuman, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga untuk memberikan efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya kepada Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, sehingga dengan melihat pula akibat yang ditimbulkan perbuatannya ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis, dan aspek yuridis, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan Penuntut Umum dan pidana akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Winki Hardi alias Win bin Yuhardi** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Lht



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek bahan jeans warna hitam ada bercak darah;
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam yang sudah robek ada bercak darah;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih ada bercak darah.
 - 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna coklat.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau sangkur dengan panjang 24 cm (dua puluh empat senti meter) tanpa gagang;
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam berwarna hitam dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan senti meter);
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu hitam yang bertuliskan "BOSCH";
 - 1 (satu) helai celana panjang training warna abu-abu lis kuning hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **Senin**, tanggal **24 Februari 2025**, oleh **Melissa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Chrisinta Dewi Destiana, S.H.** dan **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **27 Februari 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Dahlan, S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri **Harius Prangganata, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto.

Dto.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Melissa, S.H., M.H.

Dto.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan, S.H., M.M.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26